

 Superintendencia Financiera de Colombia	LISTA DE CHEQUEO		M-LC-AUT-079
	Constitución de Entidades Vigiladas en el Espacio Controlado de Prueba y Expedición del Certificado de Operación Temporal		Versión 2.0
			Trámite 24

Requisito	Descripción	Observaciones	Chequeo
Solicitud Tipo 1: Personas jurídicas no vigiladas que desean probar un DTI en la prestación de actividades propias de las vigiladas por la SFC.			
1.	Carta de solicitud	Adjuntar la carta de solicitud de constitución y expedición del Certificado de Operación Temporal (COT) suscrita por el apoderado o los futuros accionistas de la entidad vigilada en el Espacio Controlado de Prueba (ECP). En la carta de solicitud se debe informar: • Objeto de la solicitud. • Nombre de la entidad vigilada en el ECP. • Nombre y tipo y número de identificación de los futuros accionistas, beneficiarios reales y administradores. • Nombre de la persona de contacto. • Cargo de la persona de contacto. • Correo electrónico para notificaciones.	Para efectos de radicación de la solicitud inicial en la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), en la carta se debe mencionar, como referencia, el trámite "Constitución de entidades vigiladas en el espacio controlado de prueba y expedición del certificado de operación temporal" . Documento en formato PDF
2.	Poder	Adjuntar el poder otorgado por los futuros accionistas al apoderado (Si aplica)	Documento en formato PDF
3.	Estructura de propiedad - Accionistas	Persona Natural: Adjuntar copia del documento de identidad (cédula –ciudadano colombiano- o pasaporte –ciudadano extranjero-) Persona Jurídica: Adjuntar copia del Certificado de Existencia y Representación legal, con una vigencia no mayor a seis (6) meses.	Tratándose de una persona jurídica extranjera, remitir documento equivalente al Certificado de Existencia y Representación Legal. Documento en formato PDF
4.	Estructura de propiedad - Accionistas	Adjuntar declaración juramentada suscrita por el accionista, donde declare el capital que aportará e informe el origen de dichos recursos	Documento en formato PDF
5.	Estructura de propiedad - Accionistas	Remitir la declaración de renta o estados financieros de los tres (3) últimos ejercicios anuales con sus respectivas notas.	Documento en formato PDF
6.	Estructura de propiedad - Accionistas	Adjuntar autorización para la consulta de antecedentes ante cualquier organismo nacional o extranjero.	Documento en formato PDF
7.	Estructura de propiedad - Accionistas	Adjuntar la hoja de vida para accionistas personas naturales	Utilizar la proforma M-PI-AUT-001 Hoja de Vida establecida por la SFC. ¹
8.	Estructura de propiedad - Beneficiarios Reales	Adjuntar copia del documento de identidad (cédula –ciudadano colombiano- o pasaporte –ciudadano extranjero-)	Documento en formato PDF
9.	Estructura de propiedad - Beneficiarios Reales	Remitir la declaración de renta o estados financieros de los tres (3) últimos ejercicios anuales con sus respectivas notas.	Documento en formato PDF
10.	Estructura de propiedad - Beneficiarios Reales	Adjuntar autorización para la consulta de antecedentes ante cualquier organismo nacional o extranjero.	Documento en formato PDF

¹ La proforma puede ser descargada en el siguiente enlace:

<https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com= institucional&name=pubFile24785&downloadname=hdvida.xlsx>

 Superintendencia Financiera de Colombia	LISTA DE CHEQUEO		M-LC-AUT-079
	Constitución de Entidades Vigiladas en el Espacio Controlado de Prueba y Expedición del Certificado de Operación Temporal		Versión 2.0
			Trámite 24

	Requisito	Descripción	Observaciones	Chequeo
11.	Estructura de propiedad – Beneficiarios Reales	Adjuntar hoja de vida	Debe venir en la proforma M-PI-AUT-001 Hoja de Vida establecida por la SFC. ²	
12.	Administración – Miembros de Junta Directiva	Adjuntar copia del documento de identidad (cédula –ciudadano colombiano- o pasaporte –ciudadano extranjero-)	Documento en formato PDF	
13.	Administración – Miembros de Junta Directiva	Describir los motivos por los cuales fue considerado idóneo para el ejercicio del cargo	Documento en formato PDF	
14.	Administración – Miembros de Junta Directiva	Adjuntar autorización para la consulta de antecedentes ante cualquier organismo nacional o extranjero.	Documento en formato PDF	
15.	Administración – Miembros de Junta Directiva	Adjuntar hoja de vida	Debe venir en la proforma M-PI-AUT-001 Hoja de Vida establecida por la SFC. ³	
16.	Administración – Representante Legal	Adjuntar copia del documento de identidad (cédula de ciudadanía -colombiano- o pasaporte -extranjero-)	Documento en formato PDF	
17.	Administración – Representante Legal	Describir los motivos por los cuales fue considerado idóneo para el ejercicio del cargo	Documento en formato PDF	
18.	Administración – Representante Legal	Adjuntar autorización para la consulta de antecedentes ante cualquier organismo nacional o extranjero.	Documento en formato PDF	
19.	Administración – Representante Legal	Adjuntar hoja de vida	Debe venir en la proforma M-PI-AUT-001 Hoja de Vida establecida por la SFC. ⁴	
20.	Estructura societaria	Adjuntar el proyecto de estatutos sociales. Debe indicar el nombre de la entidad, tipo de sociedad (sociedad anónima o cooperativa) y la descripción de su objeto social y plazo, enfocados ambos en la realización de las actividades encaminadas al desarrollo y salida de la prueba temporal	Documento en formato PDF	
21.	Desarrollo Tecnológico Innovador	Describir las características específicas del DTI, especificando cómo se relacionan con las finalidades mencionadas en el artículo 2.35.7.1.3. del Decreto 1234 de 2020.	Documento en formato PDF	
22.	Desarrollo Tecnológico Innovador	Describir las herramientas o medios tecnológicos que se emplearán. Puede incluir links de videos donde se muestre en detalle el funcionamiento de dichas herramientas	Documento en formato PDF	
23.	Modelo de Negocio	Describir el servicio financiero, bursátil o asegurador que se prestará.	Documento en formato PDF	
24.	Modelo de Negocio	Adjuntar el análisis de factibilidad del negocio.	Documento en formato PDF	
25.	Modelo de Negocio	Describir las metas y punto de equilibrio financiero del modelo de negocio.	Documento en formato PDF	
26.	Modelo de Negocio	Describir las actividades que se desarrollarán en el ECP y los objetivos que se pretenden cumplir.	Documento en formato PDF	

² Ibídem

³ Ibídem

⁴ Ibídem

 Superintendencia Financiera de Colombia	LISTA DE CHEQUEO		M-LC-AUT-079
	Constitución de Entidades Vigiladas en el Espacio Controlado de Prueba y Expedición del Certificado de Operación Temporal		Versión 2.0
			Trámite 24

	Requisito	Descripción	Observaciones	Chequeo
27.	Modelo de Negocio	Describir la métrica e indicadores para la evaluación de los objetivos propuestos.	Documento en formato PDF	
28.	Modelo de Negocio	Describir el mercado objetivo y número máximo de consumidores financieros a los que se les ofrecería el servicio de que se trate el proyecto, especificando la ubicación geográfica respectiva.	Documento en formato PDF	
29.	Modelo de Negocio	Indicar el monto máximo de recursos que propone captar por cada consumidor financiero.	Documento en formato PDF	
30.	Modelo de Negocio	Indicar el monto máximo total de recursos que podrá recibir durante la prueba.	Documento en formato PDF	
31.	Modelo de Negocio	Indicar el plazo propuesto para el desarrollo de la prueba y remitir el cronograma.	Documento en formato PDF	
32.	Dispensas normativas	Identificar las disposiciones jurídicas y los requisitos operativos, de administración de riesgo y prudenciales, incluido el capital mínimo, que necesiten ser flexibilizados. En relación con el monto mínimo de capital propuesto, deberán indicar su forma de acreditación, incluyendo la proporción entre recursos propios y ajenos. El capital debe ser suficiente para implementar y probar el DTI, según las necesidades y riesgos propios del mismo. Así mismo deberá allegar el plan para la acreditación del monto de capital mínimo de constitución. A los accionistas no les serán aplicables los requisitos de solvencia patrimonial previstos en el numeral 5 del artículo 53 del EOSF.	Documento en formato PDF	
33.	Dispensas normativas	Describir la propuesta de flexibilización de las disposiciones jurídicas y requisitos prudenciales que se requieran aplicar de forma diferenciada, junto con un análisis justificativo de la necesidad y proporcionalidad de acuerdo con el modelo de negocio.	Documento en formato PDF	
34.	Gestión de Riesgos	Adjuntar la propuesta de las políticas de análisis y administración de riesgos a los servicios financieros que usen el DTI que pretenda probarse. Se deben allegar las políticas para identificar, medir, controlar y monitorear cada uno de los riesgos.	Documento en formato PDF	
35.	Protección al consumidor financiero	Describir de qué forma se pretende informar y obtener el consentimiento de sus consumidores financieros, respecto a que los productos y servicios financieros ofrecidos hacen parte de un ECP, así como los riesgos a que se encuentran expuestos por ello.	Documento en formato PDF	

 Superintendencia Financiera de Colombia	LISTA DE CHEQUEO		M-LC-AUT-079
	Constitución de Entidades Vigiladas en el Espacio Controlado de Prueba y Expedición del Certificado de Operación Temporal		Versión 2.0
			Trámite 24

Requisito	Descripción	Observaciones	Chequeo
36. Protección al consumidor financiero	Adjuntar la propuesta de salvaguardas apropiadas para proteger a los consumidores financieros, así como para mantener la seguridad y solidez del sistema financiero, conforme al nivel de riesgo de la prueba temporal. Para estos efectos, los interesados podrán proponer la constitución de garantías o similares para respaldar la implementación y prueba del DTI, tales como: pólizas de seguros, garantías bancarias u otros instrumentos financieros. Se debe acreditar la capacidad de la entidad para responder por sus obligaciones ante la materialización de los riesgos asociados al servicio financiero, bursátil o asegurador que va a prestarse.	Documento en formato PDF	
37. Conflictos de interés	Adjuntar las políticas y procedimientos que aplicará para la gestión, administración y revelación de situaciones generadoras de conflictos de interés.	Documento en formato PDF	
38. Finalización de la prueba temporal	Adjuntar la propuesta del plan de transición.	Documento en formato PDF	
39. Finalización de la prueba temporal	Adjuntar la propuesta de mecanismo de salida ordenada. Debe contemplar, como mínimo: • Causales que determinan el incumplimiento de las métricas e indicadores para la evaluación de los objetivos propuestos y que, por lo mismo, activan de forma inmediata el mecanismo de salida ordenada. • Mecanismos para dar cumplimiento a las obligaciones generadas con los usuarios y terceros con ocasión de la implementación del DTI. • Cronograma y plan de actividades a través de los cuales será adelantada la salida controlada. • Plazo estimado para la ejecución del mecanismo de salida ordenada.	Documento en formato PDF	

Requisito	Descripción	Observaciones	Chequeo
Solicitud Tipo 2: Entidad vigilada por la SFC que desee probar un DTI para realizar una actividad que no es propia de su licencia.			
Solicitud Tipo 3: Entidad vigilada por la SFC que desee probar un DTI para realizar una actividad que es propia de su licencia, pero que no puede realizar debido a normas que requieren ser flexibilizadas.			

 Superintendencia Financiera de Colombia	LISTA DE CHEQUEO		M-LC-AUT-079
	Constitución de Entidades Vigiladas en el Espacio Controlado de Prueba y Expedición del Certificado de Operación Temporal		Versión 2.0
			Trámite 24

Requisito	Descripción	Observaciones	Chequeo
1. Carta de solicitud	Adjuntar la carta de solicitud de expedición del Certificado de Operación Temporal (COT) suscrita por el apoderado de la entidad vigilada. En la carta de solicitud se debe informar: • Objeto de la solicitud. • Nombre de la entidad vigilada por la SFC • Nombre de la persona de contacto. • Cargo de la persona de contacto. • Correo electrónico para notificaciones.	Para efectos de radicación de la solicitud inicial en la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), en la carta se debe mencionar, como referencia, el trámite "Constitución de entidades vigiladas en el espacio controlado de prueba y expedición del certificado de operación temporal". Documento debe venir en formato PDF	
2. Poder	Adjuntar el poder otorgado por los futuros accionistas al apoderado (Si aplica)	Documento debe venir en formato PDF	
3. Medidas de separación	Describir las medidas de separación entre el DTI y la actividad financiera, bursátil o aseguradora que desarrolle, con el propósito de facilitar el desmonte de las operaciones de la prueba temporal y evitar confusión entre los consumidores financieros participantes.	Documento debe venir en formato PDF	
4. Desarrollo Tecnológico Innovador	Describir las características específicas del DTI, especificando cómo se relacionan con las finalidades mencionadas en el artículo 2.35.7.1.3. del Decreto 1234 de 2020.	Documento en formato PDF	
5. Desarrollo Tecnológico Innovador	Describir las herramientas o medios tecnológicos se emplearán. Puede incluir links de videos donde se muestre en detalle el funcionamiento de dichas herramientas	Documento en formato PDF	
6. Modelo de Negocio	Describir el servicio financiero, bursátil o asegurador que se prestará.	Documento en formato PDF	
7. Modelo de Negocio	Adjuntar el análisis de factibilidad del negocio.	Documento en formato PDF	
8. Modelo de Negocio	Describir las metas y punto de equilibrio financiero del modelo de negocio.	Documento en formato PDF	
9. Modelo de Negocio	Describir las actividades que se desarrollarán en el ECP y los objetivos que se pretenden cumplir.	Documento en formato PDF	
10. Modelo de Negocio	Describir la métrica e indicadores para la evaluación de los objetivos propuestos.	Documento en formato PDF	
11. Modelo de Negocio	Describir el mercado objetivo y número máximo de consumidores financieros a los que se les ofrecerá el servicio de que se trate el proyecto, especificando la ubicación geográfica respectiva.	Documento en formato PDF	
12. Modelo de Negocio	Indicar el monto máximo de recursos que propone captar por cada consumidor financiero.	Documento en formato PDF	
13. Modelo de Negocio	Indicar el monto máximo total de recursos que podrá recibir durante la prueba.	Documento en formato PDF	

 Superintendencia Financiera de Colombia	LISTA DE CHEQUEO		M-LC-AUT-079
	Constitución de Entidades Vigiladas en el Espacio Controlado de Prueba y Expedición del Certificado de Operación Temporal		Versión 2.0
			Trámite 24

	Requisito	Descripción	Observaciones	Chequeo
14.	Dispensas normativas	Identificar las disposiciones jurídicas y los requisitos operativos, de administración de riesgo y prudenciales, incluido el capital mínimo, que necesiten ser flexibilizados. En relación con el monto mínimo de capital propuesto, deberán indicar su forma de acreditación, incluyendo la proporción entre recursos propios y ajenos. El capital debe ser suficiente para implementar y probar el DTI, según las necesidades y riesgos propios del mismo. Así mismo deberá allegar el plan para la acreditación del monto de capital mínimo de constitución. A los accionistas no les serán aplicables los requisitos de solvencia patrimonial previstos en el numeral 5 del artículo 53 del EOSF.	Documento en formato PDF	
15.	Dispensas normativas	Describir la propuesta de flexibilización de las disposiciones jurídicas y requisitos prudenciales que se requieran aplicar de forma diferenciada, junto con un análisis justificativo de la necesidad y proporcionalidad de acuerdo con el modelo de negocio.	Documento en formato PDF	
16.	Gestión de Riesgos	Adjuntar la propuesta de las políticas de análisis y administración de riesgos a los servicios financieros que usen el DTI que pretenda probarse. Se deben allegar las políticas para identificar, medir, controlar y monitorear cada uno de los riesgos.	Documento en formato PDF	
17.	Protección al consumidor financiero	Describir de qué forma se pretende informar y obtener el consentimiento de sus consumidores financieros respecto a que los productos y servicios financieros ofrecidos hacen parte de un ECP, así como los riesgos a que se encuentran expuestos por ello.	Documento en formato PDF	
18.	Protección al consumidor financiero	Adjuntar la propuesta de salvaguardas apropiadas para proteger a los consumidores financieros, así como para mantener la seguridad y solidez del sistema financiero, conforme al nivel de riesgo de la prueba temporal. Para estos efectos, los interesados podrán proponer la constitución de garantías o similares para respaldar la implementación y prueba del DTI, tales como: pólizas de seguros, garantías bancarias u otros instrumentos financieros. Se debe acreditar la capacidad de la entidad para responder por sus obligaciones ante la materialización de los riesgos asociados al servicio financiero, bursátil o asegurador que va a prestarse.	Documento en formato PDF	

 Superintendencia Financiera de Colombia	LISTA DE CHEQUEO		M-LC-AUT-079
	Constitución de Entidades Vigiladas en el Espacio Controlado de Prueba y Expedición del Certificado de Operación Temporal		Versión 2.0
			Trámite 24

	Requisito	Descripción	Observaciones	Chequeo
19.	Conflictos de interés	Adjuntar las políticas y procedimientos que aplicará para la gestión, administración y revelación de situaciones generadoras de conflictos de interés.	Documento en formato PDF	
20.	Finalización de la prueba temporal	Adjuntar la propuesta del plan de transición o ajuste según corresponda.	Documento en formato PDF	
21.	Finalización de la prueba temporal	Adjuntar la propuesta de mecanismo de salida ordenada: Debe contemplar, como mínimo: • Causales que determinan el incumplimiento de las métricas e indicadores para la evaluación de los objetivos propuestos y que, por lo mismo, activan de forma inmediata el mecanismo de salida ordenada. • Mecanismos para dar cumplimiento a las obligaciones generadas con los usuarios y terceros con ocasión de la implementación del DTI. • Cronograma y plan de actividades a través de los cuales será adelantada la salida controlada. • Plazo estimado para la ejecución del mecanismo de salida ordenada.	Documento en formato PDF	

Nota: Las casillas de color gris son para uso exclusivo de la Superintendencia Financiera

Dependencia responsable del trámite	Solicitante	Nº de Radicación

OBSERVACIONES GENERALES:			
Funcionario que revisó:		Fecha (dd/mm/aaaa):	

* Convenciones de la columna de chequeo:

SI Si se allegó la documentación y/o información
NO No se remitió la información y/o documentación.